

النظام الأساسي للشركة

(Operating Agreement / Corporate Bylaws)

اسم الشركة: _____

تاريخ الاعتماد: _____

١ أحكام عامة

١.١ الاسم والمقر

١.١ اسم الشركة: _____

١.٢ المقر الرئيسي: _____

١.٣ الشكل القانوني: _____

٢.١ الغرض

تأسست الشركة لتحقيق الأغراض التالية:

٢.١ _____

٢.٢ _____

٣.١ المدة

مدة الشركة غير محددة، تبدأ من تاريخ قيدها رسمياً.

٢ الجمعية العامة للمساهمين

١.٢ الاجتماعات

١.١ تُعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة سنوياً خلال _____ أشهر من نهاية السنة المالية.

١.٢ تُعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة أو _____ % من المساهمين.

١.٣ يُرسل إشعار الاجتماع قبل _____ يوماً على الأقل.

٢.٢ النصاب والتصويت

١. يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور _____ % من المساهمين.
٢. تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة ما لم يُنص على خلاف ذلك.
٣. لكل سهم صوت واحد في التصويت.

٣.٢ صلاحيات الجمعية العامة

١. اعتماد القوائم المالية السنوية.
٢. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٣. تعيين المراجع المالي.
٤. توزيع الأرباح.
٥. تعديل النظام الأساسي.
٦. حلّ الشركة.

٣ مجلس الإدارة

١.٣ التشكيل

١. يتألف مجلس الإدارة من _____ عضو يُنتخبون من قبل الجمعية العامة.
٢. مدة عضوية المجلس _____ سنوات قابلة للتجديد.
٣. يُنتخب رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء.

٢.٣ الاجتماعات

١. يُعقد المجلس _____ مرات سنوياً على الأقل.
٢. النصاب القانوني: _____ % من الأعضاء.
٣. تُتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حالة التساوي يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

٣.٣ صلاحيات المجلس

١. وضع السياسات العامة للشركة.
٢. تعيين المدير التنفيذي.
٣. اعتماد الميزانية السنوية.
٤. الموافقة على القروض والاستثمارات الكبرى.
٥. تعيين كبار الموظفين.

٤ المدبرون التنفيذيون

١.٤ المناصب

يتضمن الهيكل التنفيذي للشركة المناصب التالية:

١. المدير التنفيذي (CEO): المسؤول عن الإدارة العامة.
٢. المدير المالي (CFO): المسؤول عن الشؤون المالية.
٣. المدير التقني (CTO): المسؤول عن الشؤون التقنية.
٤. أمين السر (Secretary): المسؤول عن الوثائق والمراسلات.

٢.٤ التعيين والعزل

١. يُعين المدبرون التنفيذيون بقرار من مجلس الإدارة.
٢. يُعزلون بقرار من المجلس بالأغلبية.

٥ الأحكام المالية

١.٥ السنة المالية

تبدأ السنة المالية في _____ وتنتهي في _____.

٢.٥ القوائم المالية

١. تُعدّ القوائم المالية وفقاً لمعايير _____.
٢. يُعين مراجع مالي مستقل من قبل الجمعية العامة.
٣. تُحفظ الدفاتر المحاسبية في المقر الرئيسي.

٣٠٥ توزيع الأرباح

١. يُحدد مجلس الإدارة نسبة الأرباح القابلة للتوزيع.
٢. يُخصم _____ % كاحتياطي قانوني قبل التوزيع.
٣. تُوزع الأرباح المتبقية على المساهمين بنسبة حصصهم.

٦ نقل الأسهم

١. لا يجوز نقل الأسهم إلا بموافقة _____ % من المساهمين / مجلس الإدارة.
٢. للمساهمين الحق في شراء الأسهم المعروضة للبيع بالأولوية (Right of First Refusal).
٣. تُسجل عمليات النقل في سجل المساهمين.

٧ حلّ وتصفية الشركة

١. يجوز حلّ الشركة بقرار من الجمعية العامة بأغلبية _____ %.
٢. يعيّن المصنّف من قبل الجمعية أو المحكمة.
٣. تُسدّد الديون أولاً، ثم تُوزع الأصول المتبقية على المساهمين.

٨ تعديل النظام الأساسي

١. يجوز تعديل هذا النظام بقرار من الجمعية العامة بأغلبية _____ %.
٢. تُودع التعديلات لدى الجهة المختصة للاعتماد.
٣. يُعمل بالتعديل من تاريخ اعتماده رسمياً.

التوقيعات

الاسم والصفة	التوقيع	التاريخ
رئيس مجلس الإدارة: ---	_____	_____
أمين السر: ---	_____	_____